

통 보

1. 제 목 : 하도급공사 계약자료 미공개에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 '19년 12월 20일부터 '20년 2월 7일까지 치과병원건립 대체 시설공사를 추진하면서 건축,기계 공종에 대하여 [표 1]과 같이 하도급 공사를 진행하였습니다.

[표 1] '19년 치과병원건립 대체시설공사(건축, 기계) 하도급공사 내역

(단위 : 천원)

구 분	상 호	계약금액	정산금액	준공정산금액	기타
주계약자	경동산업(주)	###,###	##,###(감)	###,###	
하도급사	(주)만호건설	###,###	##,###(감)	###,###	기계설비공사
하도급사	(주)젠디자인	##,###	###(감)	##,###	차폐공사
하도급사	(주)한일씨엔에프	##,###	##,###(감)	##,###	수장공사
하도급사	(주)흥진메텍	##,###	###(감)	##,###	창호공사
계		###,###	##,###(감)	###,###	

나. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개) 및 같은 법 시행령 제34조의3에 따르면 공공기관이 발주하는 건설공사를 하도급한 경우 해당 발주 기관은 공사명, 수급인의 도급금액 및 낙찰률, 하도급 공종, 하도급금액, 하도급률 등의 사항을 도급받은 공사의 일부를 하도급 한 건설업자에게 하도급 통보를 받은 날부터 30일 이내에 발주기관의 인터넷 홈페이지에 공개해야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○보훈병원은 경동산업(주)가 기계설비공사, 차폐공사 등을 위하여 (주)젠디자인, (주)한일씨엔에프 등으로 하도급 했음을 통보받은 날로부터 30일 이내에 ○○보훈병원 홈페이지에 관련법에서 명시하는 정보를 공개했어야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원 하도급공사 계약자료 공개 현황을 조사한 결과, ○○보훈병원에서는 관련법에 대한 의무사항을 인지하지 못하여, 2019년 치과병원건립 대체시설공사 하도급 공사 계약자료를 인터넷 홈페이지에 공개하지 않았으며, 인터넷 홈페이지 공개 메뉴 마련 등 자체 계획도 세우지 않았습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○보훈병원은 감사결과를 수용하면서 하도급 공사의 경우 관련법에 따라 업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- 하도급 공사 진행 시 계약자료 등의 정보를 인터넷 홈페이지에 공개할 수 있는 메뉴 마련 등 자체 방안을 마련하여, 미공개 하도급 공사 계약건을 홈페이지에 공개하시기 바랍니다. (통보)